



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 09/09/2025 n. 153

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 E DELL' ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART. 37. COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 36/2023.

L'Anno **Duemilaventicinque** il giorno **Nove** del mese di **Settembre** alle ore **15:30**, nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	CALDUCCI GABRIELE	VICESINDACO	Si
3	IPPOLITI ROSSANA	ASSESSORE	Si
4	MONACO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
5	CARLETTI GLORIA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE **GIULIANA SCOGNAMIGLIO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TOMBOLINI GIANLUIGI** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare l'articolo 37 il quale:

- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- ai comma 2 e 3, prevede: *"2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. " e "3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).";*

Visto l'art. 3, comma 1, dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";*

Visto l'art.5, comma 5 dell'allegato I.5, del D.Lgs. n.36/2023 il quale dispone che *"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma";*

Visto l'art.5, comma 6 dell'allegato I.5, del D.Lgs. 36/2023 , il quale dispone che *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Visto l'art.3, comma 13, dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici (al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione)”*;

Vista la determina n. 7/6 del 07/09/2020, con la quale è stato nominato Referente Unico per il BDAP, il Geom. Enrico Trillini, con la stessa determina l'Amministrazione ha individuato il medesimo Geom. Enrico Trillini referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (ora triennale) degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali e l'ufficio tecnico comunale quale struttura di supporto;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed il relativo elenco annuale 2026, redatto dal Geom. Enrico Trillini, in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge nonché secondo gli indirizzi programmatici di questa amministrazione, composto dalle schede di seguito elencate:

- Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
- Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
- Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
- Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
- Scheda F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

Dato atto che:

- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell'obbligazione;
- il Programma triennale dei lavori pubblici prevede che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere imputate a bilancio quando l'obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;
- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Visto il cronoprogramma di spesa per l'attuazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera H);

Ritenuto di:

- adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, unitamente all'elenco annuale dei lavori relativi all'anno 2026 e di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente e di porlo in consultazione per 30 giorni prima della sua approvazione definitiva;
- dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2026/2028 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal Geom. Enrico Trillini, Responsabile della IV^ U.O.-Servizi Tecnici/Protezione Civile-, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, subordinatamente all'effettiva realizzazione dei mezzi di finanziamento delle opere iscritte nell'elenco, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto dagli art. 42 e 48, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/200;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesamente dagli eventi diritto,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi deve intendersi come materialmente trascritta e approvata;

2) di adottare, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato I.5 allo stesso decreto, il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed il relativo elenco annuale 2026, costituito dalle seguenti schede, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

- Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;

- Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;

- Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;

- Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- Scheda F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

3) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed il relativo elenco annuale 2026, saranno pubblicati per 30 giorni consecutivi sull'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché ne sarà data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, al fine della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi trenta giorni e per la successiva approvazione definitiva entro i successivi trenta giorni;

4) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, ed il relativo elenco annuale 2026:

- a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;
- c) è corredato da un cronoprogramma di spesa, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera H), ai fini della predisposizione del bilancio di previsione triennale 2026/2028 secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

5) di dare atto che il presente documento programmatico, confluirà nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2026/2028 e nella sua nota di aggiornamento;

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, di strutturare il DUP e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2026/2028 tenendo conto delle opere previste dal presente Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA SCOGNAMIGLIO

IL SINDACO
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x) sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2025 al giorno 08/10/2025;

(x) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 23/09/2025

**Il Responsabile del
Servizio**
Tassotti Stefania